

Schott2 V0.2

following 12Jan2026 and 3Feb2026

Pierre J. Fischer

2026-02-06

Table of contents

Preface	3
1 banques et factures	5
2 succession Georges	6
3 docs demandés	8
4 docs transmis	12
5 docs reçus	14
6 recap arguments	15
6.0.1 Recap_Mise_au_point	15
6.0.2 Recap_Arguments	16
7 recap propositions	18
8 réunion Lotz_technique	19
8.0.1 solution A	19
8.0.2 solution B	19
9 usufruit compensé	22
9.1 Scénario C compensant l’usufruit (avec remise de 17%)	22
9.2 Scénario D annulant presque les débours	22
9.3 Scénario E aka Schott annulant toutes les libéralités	22
10 hébergement	26
11 rue Eschbach	28
12 les travaux	31
12.0.1 l’essentiel de la démonstration	31

Preface

Contenu

Ce document a été compilé suite à la rencontre de Me Schott du 12 Jan 2026.

Il apporte les fichiers des relevés bancaires, les fac-similés des grosses factures, et formule des questions qui attendent réponse.

Il récapitule les documents reçus, les documents demandés, les documents transmis.

Historique:

- la version V0.2 de Schott2 du 6Feb26 **augmente** (cf 3-docs_demandés) les demandes d'éclaircissement sur les mouvements bancaires depuis le décès suite à la communication par Me Schott
- la première version a été transmise à Me Schott par Letreco du 2Fev26



Votre courrier RAR électronique[RDV no2 et Documents dans
partage Aline DURRENBERGER] a été pris en compte par
LETRECO

Bonjour Pierre FISCHER,

Votre courrier RAR tout électronique : RDV no2 et Documents dans partage Aline
DURRENBERGER a bien été pris en compte par **LETRECO** :

Les destinataires suivants ont été notifiés par email de cet envoi RAR :
Jeremy SOUNE-SEYNE

LETRECO vous tiendra informé par email de l'acceptation -ou du refus-, ainsi que du
téléchargement de ce pli par chacun de vos correspondants.

Vous pouvez consulter l'état d'avancement sur votre compte: <https://boutique.letreco.fr>

La référence de votre courrier recommandé est : **INQXTGTX**

Bien cordialement,
L'équipe **LETRECO**

Letreco Simple est un service d'envoi recommandé électronique qui répond aux exigences de
l'article 43 du règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014. Le service **LETRECO** est conçu et
opéré par [EquiSign](#).

Figure 1: Letreco Schott2 première version du 2Fev2026

1 banques et factures

Nous avons obtenu a) du Crédit_Mutuel pour 2012 à 2021 le détail de **Compte Courant** (.xlsx) et les relevés du **Livret Bleu** (.pdf) et b) de la **Caisse d'Epargne** les soldes de Livret_A, livret_GrandFormat et CompteCourant. Leur solde cumulé représente 80% de l'avoir bancaire.

NB. Le fichier **cma_raw.csv** a été enrichi d'un attribut "group" qui permet le groupement des sous-totaux et l'analyse détaillée en **lotz_technique_V0.99**.

Par ailleurs, Me Lotz nous a fourni les **factures** afférentes à la réconciliation des 40 gros chèques parmi lesquels les **gros travaux** se montent à 104 K€.

obtenu par Me Schott CM= 87410,32 € et CE 21170,80 €

questions concernant les mouvements:

- frais de succession 873
- frais de relevés bancaires $21 \times 8 + 7 = 175$ qui est le demandeur ? (alors que je les ai obtenus et payés via Office Lumière de Besançon)
- virements après le décès (quoi et qui) : Eau, Schittly, Diffiné, Wendling pour 6493

2 succession Georges

Nous avons obtenu la confirmation que ladite succession n'a pas été ouverte même après sept mois.

Il convient de **reconstituer** le patrimoine d'alors et d'**observer l'utilisation** de sa part, notamment de la moitié des **avoirs bancaires, communs donc à partager**.

C.D.I. Haguenaou-Ouest
10 SEP. 2001
67500 HAGUENAU

Bordeaux, le 6 Septembre 2001

Centre des Impôts
Bureau d'enregistrement des successions
2 rue du Clabaud
BP 253
F-67504 HAGUENAU Cedex

Objet : Succession de Georges FISCHER

Monsieur,

J'ai l'honneur de solliciter une copie de la déclaration de succession ouverte par le décès de mon père M. Georges FISCHER, intervenue le 2 février 2001 à Mertzwiller

Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Fischer

Pierre FISCHER

RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS HAGUENAU-OUEST
11 SEP. 2001
67500 HAGUENAU

Monsieur,
Après vérification il n'a été
eu aucune déclaration de succession
n'a été déposée et enregistrée à la
R.T. de Haguenau-Ouest à ce
jour.
Veuillez, agréer Monsieur,
l'expression de mes salutations
distinguées *fe*

Pour le Receveur Principal

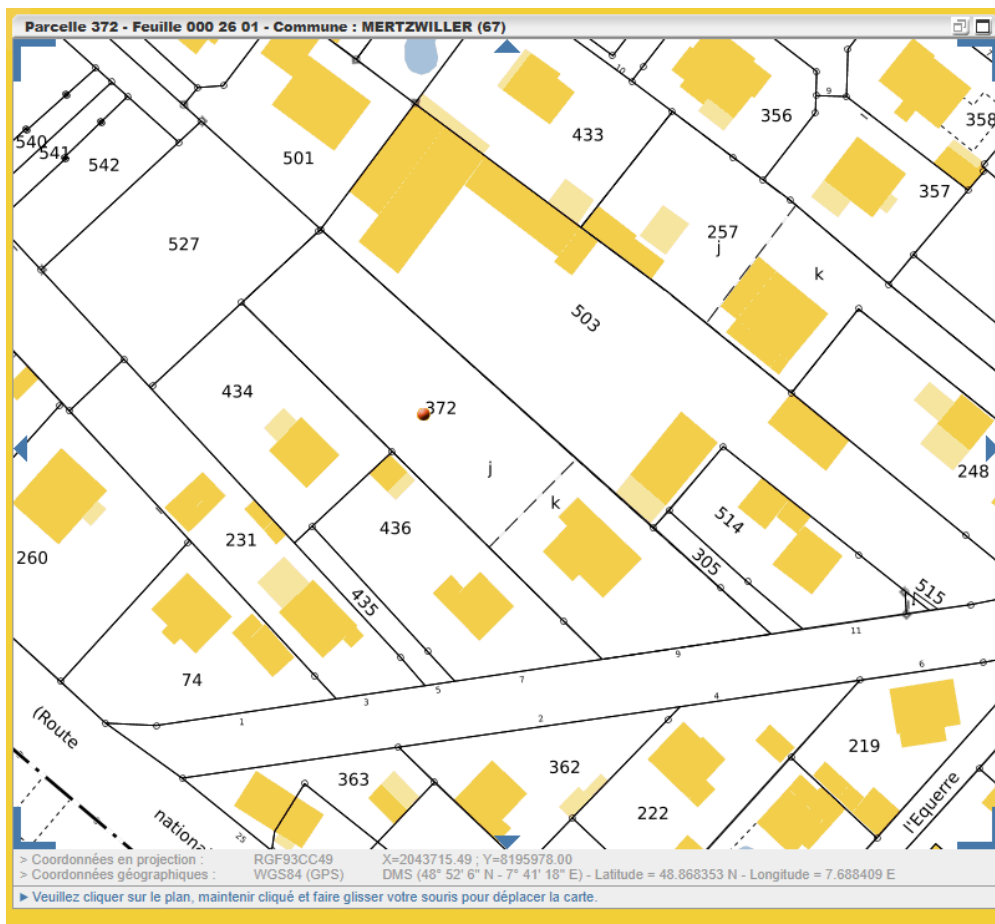
Lorette Wirth
Contrôleur

3 docs demandés

aux fins du débat contradictoire, nous demandons

0. l'explication des options pour l'acceptation de la succession et son impact, ex post.
1. l'ensemble des factures étayant la construction complète de la maison d'Eschbach ainsi que le certificat d'achèvement des travaux
2. le devis de l'hypothétique EHPAD accompagné du document déclaratif du degré de dépendance de la mère
3. l'usage qui est fait du fond de la parcelle rue d'Eschbach par la société Pautler.

En effet, concernant la section 26 parcelle 372 /78 au 9 rue d'Eschbach de 17.99 ares au nom de Fischer Marguerite épouse Besnier, il apparait que le fond de parcelle (approx 300m2) est exploité selon toute vraisemblance par l'entreprise Pautler: à quel titre l'est-il: vente de terrain ou location de terrain (où va l'usufruit?) et où sont les actes correspondants ?





Suite à CGEE de Me Schott du 3Fev26: nous demandons les éclaircissements concernant les mouvements:

- frais de succession 873 € à qui ?
- frais de relevés bancaires $21 \times 8 + 7 = 175$ € qui est le demandeur ? (alors que je les ai obtenus et payés via Office Lumière)
- virements après le décès (quoi et qui) : Eau, Schittly, Diffiné, Wendling pour 6493 €

4 docs transmis

à la demande de Me Schott: relevés, factures, .. (En pièces jointes)

File Name	Modified
CMCC2012.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2013.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2014.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2015.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2016.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2017.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2018.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2019.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2020.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
CMCC2021.xlsx	1/20/26, 6:58:27 PM
cma_long.csv	1/20/26, 6:58:27 PM
cma_raw.csv	1/20/26, 6:58:27 PM
2012 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2013 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2014 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2015 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2016 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2017 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2018 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2019 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2020 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
2021 LB FISCHER.pdf	1/21/26, 10:22:23 AM
FACSIMILE_docs_transmis.png	2/2/26, 11:09:09 AM
Justificatifs chèques.pdf	1/21/26, 1:35:06 PM
Succession_Georges_non_ouverte.jpg	1/21/26, 11:13:31 AM
letreco_Schott2.png	2/6/26, 4:04:40 PM

Figure 4.1: NB: ci dessus est un fac-similé statique pour le PDF

5 docs reçus

tous les documents reçus de Me Schott avant le 12 Jan 2026, puis après.

6 recap arguments

6.0.1 Recap_Mise_au_point

- le **problème partagé** aujourd'hui par l'ensemble des héritiers est le fruit de la culture des irrégularités et des libéralités inégalitaires de Aline Durrenberger. La solution doit être une élaboration solidaire et non pas la focalisation sur la stigmatisation ou l'effort d'un seul héritier, car la causalité de tous les ennuis de succession se trouve dans la responsabilité des donateurs à l'origine et la conclusion de cette succession.
- la **succession de Georges** n'a pas été ouverte, il faudra la régulariser en retracant le sort de la moitié de la succession de Georges, qui n'a pas été distribuée.
- la **donation-partage est théoriquement disqualifiée dans son ensemble** par la présence d'un seul bien attribué en indivision selon l'arrêt du 2 juillet 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-16.329). En effet, le risque réalisé de **l'adjudication judiciaire**, la **perte prématurée de l'usufruit** ainsi que la **taxation de la plus-value** annule les caractéristiques essentielles de la donation-partage, à savoir, premièrement le **caractère irrévocable** de la promesse de réunir in-fine la pleine propriété (causant ainsi la valeur de l'usufruit), en second lieu le **double avantage fiscal** de valeurs fixes et non taxables se transforme en pénalité payée, pour enlever enfin au règlement final de la succession toute la **pacification souhaitée**. La donation-partage se révèle ainsi caduque sans offrir de solutions mais la somme des préjudices est bien matérielle et elle s'impose par la contrainte principalement à Pierre sans que sa responsabilité soit engagée.
- concernant la **perte de l'usufruit**, je demande qu'elle soit prise en compte comme un appauvrissement (puisque'elle a enrichi définitivement le donateur) et que le partage final soit corrigé pour rétablir l'équité. En invoquant l'Article 826 du Code civil : compensation des inégalités nées d'événements extérieurs et la Jurisprudence sur les « événements postérieurs affectant la substance du lot »
- concernant les investissements en **travaux immobiliers** dont nous démontrons (jurisprudence constante à l'appui) qu'ils sont à rapporter comme des libéralités à la succession car **fortement valorisant**, surtout tardifs pour ne plus pouvoir bénéficier à l'usufruitière, toujours **sans contre-partie**, ils se concentrent de surcroît pendant les dix dernières années sur trois et non plus quatre immeubles/bénéficiaires. Cela constitue une **injustice structurelle** supplémentaire, qui augmente d'autant le préjudice de Pierre F.

- quant à l'**hébergement gratuit permanent** dont bénéficie Michèle F. nous démontrons que cet avantage **disproportionné** par rapport au service apporté à la mère (dont l'ampleur du besoin reste à prouver) doit être considéré comme une libéralité intentionnelle puisque la donation-partage lui ôtait explicitement tout usufruit avant le décès du dernier donateur. Dans ce cadre nous demandons la fourniture du devis de l'hypothétique EHPAD ainsi que le classement GIR associé. A ce propos nous avons établi que le train de vie moyen était de **4K€/mois**, ce qui permet de payer largement un EHPAD sans recours aux contributions des héritiers.
- concernant l'immeuble en nature de terre **maison rue d'Eschach**, nous demandons à disposer des factures de la construction ainsi que l'élucidation du sort du fond de parcelle (à l'évidence exploitée par la société Pautler)
- la comptabilisation du **mobilier restant** est classique et peut se faire au forfait.

6.0.2 Recap_Arguments

- il y a une objective **cascade d'irrégularités** doublée d'une implicite mais consciente **cascade d'inégalités** dont la somme des effets favorisent toujours les cohéritières et pénalisent Pierre F. Ces préjudices qui sont l'**héritage** de tous, doivent être compensés solidairement par le règlement final de ladite succession, ou à défaut d'accord par voie judiciaire.
- la demande de réparation des préjudices subis par Pierre F est faite aux motifs qu'ils ne sont pas de sa responsabilité mais résultent à la fois d'événement extérieur, de gestion sciemment inégalitaire, de la caducité de la donation-partage vidée de son sens et de défaut de conseil.
- l'immeuble de Mulhouse est vendu par adjudication judiciaire à la demande du tiers, ainsi la promesse de donation devient **caduque** et **inexécutable** pour disparition de l'immeuble et de l'usufruit futur. Le donateur a commis la faute de ne pas avoir protégé le bien promis (sachant que le bien était en indivision conflictuelle et qu'une vente judiciaire était plus que probable) et laissé croire que la donation serait réalisable. Cette faute pour défaut de conseil, peut aussi être retenue à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte de donation, en première instance.
- parmi les réactions possibles, on compte a) le **déni total** de la problématique solidairement partageable entre les héritiers et la causalité des actions de la défunte (mais cette première thèse est indéfendable), b) la demande de **requalification** à l'initiative de celles qui déploieraient être désavantagées par la valeur finale de leur lot (cette voie est suicidaire ne fut-ce que fiscalement); toutefois en renonçant raisonnablement à cette voie fiscalement suicidaire, on s'interdit de soulever par ailleurs tout argument de revalorisation, fictive ou réelle, c) le **refus de la succession?** pour éviter une perte (une explication pédagogique est ici sollicitée, sur la précedence et l'impact des décisions) d)

un **accord amiable** selon la proposition de Me Schott (qui reflète un avis éclairé et pragmatique, intégrant le bien-fondé des arguments de tout bord et ressort favorable financièrement à toutes les parties). Cet accord a déjà été accepté par Pierre F. e) à défaut de toute contribution solidaire des cohéritières, poursuite du partage par **voie judiciaire** sur la base des arguments soutenus par le droit et la jurisprudence, et faisant la part des choses.

- en tout état de cause l'ensemble des arguments est solidement étayé, ils sont donc peu ou prou **recevables**, il sont soutenus par une **jurisprudence constante** et ferme, ils seront probablement retenus peu ou prou par le juge. L'expertise si elle est demandée ne jouera que sur un ajustement des valeurs, qui ont été évaluées de manière très conservatrice.
- concernant l'**appauvrissement**, en plus des libéralités consenties sans contrepartie et sans bénéfices, un calcul comptable montrent que le solde est **déficitaire de 26 K€** au bout des dix dernières années (si l'on exemptait l'apport de l'usufruit **74K€**, dont on peut dire qu'il a été pris à Pierre pour être donné aux soeurs ce qui creuse **un différentiel de traitement du double soit 148 K€**.
- concernant l'**inégalité**, elle accorde à Michèle ce qui ne lui est même pas promis (savoir l'usage de 50% de son usufruit à convertir par exemple en investissement en or) alors que l'usufruit "réservé" in-fine à Pierre lui est de-facto repris avant le terme. deux poids, deux mesures sur un bien strictement de même nature: voilà l'injustice.
- à la somme des arguments individuels concernant l'hébergement, la rue d'Eschbach, les travaux, l'usufruit et le mobilier, il faut ajouter l'argument résultant de leur mise en **faisceau** pour démontrer l'**inégalité systémique** quasiment sans exception qui à partir de la dépossession résultant de la vente judiciaire en 2011 ne fait qu'une seule chose: faire fondre le capital mobilier en le convertissant en valeurs ajoutées immobilières a profit des soeurs et sans velléités de compenser le seul fils Pierre.

7 recap propositions

Par ordre **croissant d'intérêt commun**

- A Lotz_technique caduque
- B Lotz_revisé_Eschbach
- C usufruit + libéralités
- D usufruit optimisant débours
- E Schott compensation d'usufruit mais sans débours

scenario	desc	Aline	Pierre	Michele	Marguerite
B	liberalites seules	34	102	-86	78
C	usufruit	32	101	-78	75
D	usufruit + optimisation	11	80	-15	54
E	Schott	14	88	14	14

8 réunion Lotz_technique

Nous reprenons en A) *verbatim* la réunion fictive avancée par le document *Lotz_technique* que nous corrigeons avec B) l'hypothèse de la pré-existence de la maison rue d'Eschbach. NB. ces propositions sont faites **sans restitution préalable** d'usufruit mais avec le rapport des libéralités dûment évaluées, ce que la **jurisprudence soutient solidement**.

8.0.1 solution A

Reprenant les valeurs établies précédemment pour les donations déguisées accordées depuis 1986, il reste 129 K€ d'avoir en banque auxquels s'ajoutent le débours de 41 K€ pour Marguerite B. et 46 K€ pour Michèle F. nécessaire pour assurer le versement de 74 K€ à Aline S. et 142 K€ à Pierre F.

NB. Nous avons dans ce calcul, réduit le loyer de 180 à 160 K€ (-11% de 35 années honorera l'assistance fournie à notre mère) et similairement la valeur de la maison de 180 à 160 K€ puisque la valeur du terrain nu est déjà contenue dans la donation-partage d'origine. Pierre F. rapporte quant à lui 2340 € comme attesté par la note de la défunte.

Ce tableau apporte la preuve indiscutable des **libéralités déguisées**, presque'exclusivement en gros travaux et hébergement gratuit soulignant l'iniquité flagrante dans le traitement discriminatoire des héritiers. Nul ne pourra donc soutenir l'immatérialité d'un flux se montant à **580 K€**.

8.0.2 solution B

ne fait qu'annuler la valeur de la maison rue d'Eschbach dans l'hypothèse de son antériorité à la date de la donation-partage. NB. il est attendu que la **jurisprudence** soutiendra solidement tout l'argumentaire pour le rapport de ces libéralités déguisées, renforcé par le caractère **systématiquement inégalitaire**.

Les valeurs reçues sont pour Aline 34 K€, Marguerite 78 K€, Pierre 102 K€, Michèle -86 K€.

A) lotz_technique verbatim: scenario 1 sans restitution d'usufruit

	nature	deja_recu	quotepart	a_recevoir
reunion	—	-451.84	580.84	129
aline				
total	—	-71.00	145.21	74.21
	travaux	-71.0	145.2	74.2
pierre				
total	—	-2.34	145.21	142.87
	don	-2.3	145.2	142.9
michèle				
total	—	-191.50	145.21	-46.29
	loyer	-160.0	48.4	-111.6
	mobilier	-30.0	48.4	18.4
	travaux	-1.5	48.4	46.9
marguerite				
total	—	-187.00	145.21	-41.79
	travaux	-27.0	72.6	45.6
	maison	-160.0	72.6	-87.4

B) lotz__technique: scenario 1__REVISE sans restitution d'usufruit

	nature	deja_recu	quotepart	a_recevoir
reunion	—	-291.84	420.84	129
aline				
total	—	-71.00	105.21	34.21
	travaux	-71.0	105.2	34.2
pierre				
total	—	-2.34	105.21	102.87
	don	-2.3	105.2	102.9
michèle				
total	—	-191.50	105.21	-86.29
	loyer	-160.0	35.1	-124.9
	mobilier	-30.0	35.1	5.1
	travaux	-1.5	35.1	33.6
marguerite				
total	—	-27.00	105.21	78.21
	travaux	-27.0	52.6	25.6
	maison	0.0	52.6	52.6

9 usufruit compensé

9.1 Scénario C compensant l'usufruit (avec remise de 17%)

Les présents scénarii sont calculés après la **compensation prioritaire de l'usufruit** perdu à 74 K€ tout en rapportant les travaux et l'hébergement gratuit, **remisé de 17%** supplémentaire.

Ce qui donne en plus à **Aline 32 K€, Marguerite 75 K€, Pierre 26 K€, Michèle -78 K€**.

9.2 Scénario D annulant presque les débours

ce scénario extrême, est **optimisé** pour minimiser symboliquement (mais non éviter complètement) la sortie d'argent à Michèle au prix de fortes concessions de la part de Aline S et Pierre F. sur les avantages indéniables que les premières ont déjà perçus dans le passé.

les valeurs additionnelles distribuées sont de **Aline 11 K€, Marguerite 55 K€, Pierre 4 K€, Michèle -15 K€** (une somme symbolique face à la reconnaissance d'un avantage disproportionné)

9.3 Scénario E aka Schott annulant toutes les libéralités

Ce scénario proposé par Me Schott compense **prioritairement l'usufruit**, annule à 100% la prise en compte des travaux, de l'hébergement gratuit, du mobilier (ce qui est très avantageux pour les cohéritières) et redistribue à égalité les 129-74 restants, soit environ **14 K€ par héritier..** Somme toute, le meilleur deal pour tous.

scenario 2 après restitution d'usufruit et remises de 17%

	nature	deja_recu	quotepart	a_recevoir
reunion	—	-356.34	411.34	55
aline				
total	—	-71.00	102.835	31.835
	travaux	-71.0	102.8	31.8
pierre				
total	—	-76.84	102.835	25.995
	usufruit+don	-76.8	102.8	26.0
michèle				
total	—	-181.50	102.835	-78.665
	loyer	-150.0	34.3	-115.7
	meublier	-30.0	34.3	4.3
	travaux	-1.5	34.3	32.8
marguerite				
total	—	-27.00	102.835	75.835
	travaux	-27.0	51.4	24.4
	maison	0.0	51.4	51.4

scenario 3 annulant presque les debours

	nature	deja_recu	quotepart	a_recevoir
reunion	—	-271.34	326.34	55
aline				
total	—	-71.00	81.585	10.585
	travaux	-71.0	81.6	10.6
pierre				
total	—	-76.84	81.585	4.745
	don	-76.8	81.6	4.7
michèle				
total	—	-96.50	81.585	-14.915
	loyer	-65.0	27.2	-37.8
	meublier	-30.0	27.2	-2.8
	travaux	-1.5	27.2	25.7
marguerite				
total	—	-27.00	81.585	54.585
	travaux	-27.0	40.8	13.8
	maison	0.0	40.8	40.8

scenario 3 annulant les debours

	nature	deja_recu	quotepart	a_recevoir
reunion	—	0	55	55
aline				
total	—	0	13.75	13.75
	travaux	0.0	13.8	13.8
pierre				
total	—	0	13.75	13.75
	don	0.0	13.8	13.8
michèle				
total	—	0	13.75	13.75
	loyer	0.0	4.6	4.6
	meublier	0.0	4.6	4.6
	travaux	0.0	4.6	4.6
marguerite				
total	—	0	13.75	13.75
	travaux	0.0	6.9	6.9
	maison	0.0	6.9	6.9

10 hébergement

il convient de retenir comme une libéralité 35 longues années d'hébergement ininterrompu à titre gratuit, jusqu'à preuve de contreparties matériellement suffisante.

- a) L'**appauvrissement** du propriétaire est établi du fait qu'il supporte les charges (loyer potentiel perdu, eau, électricité, usure du logement, taxe d'habitation éventuelle, etc.): il est mesurable à la valeur locative du bien $\times$ durée. Un expert confirmera l'ordre de grandeur avancé par Lotz technique.
- b) l'**enrichissement** du bénéficiaire est l'exacte contrepartie économisée en loyer. C'est un enrichissement patrimonial direct et quantifiable, que d'aucuns réinvestiraient en or.
- c) l'**intention libérale** s'établit par
 - la durée : plus l'hébergement est long, plus il ressemble à un avantage patrimonial durable.
 - L'absence totale de contrepartie : pas de services rendus, pas de participation aux charges, pas de prêt à usage formalisé.
 - Le contexte relationnel : lien familial, amical, affectif, qui rend plausible l'intention d'avantager.
 - Le comportement du propriétaire : tolérance prolongée, absence de demande de régularisation, absence de contrat.
- d) **Gratuité** est totale donc évidente.

Conclusion:

- la **mise à disposition gratuite d'un logement** sur une très longue période comme 35 années sans interruption ne peut pas être considérée comme une aide familiale ou de continuité parentale (car en tant que professeur Michèle F. était financièrement autonome), mais comme un avantage patrimonial significatif d'une valeur équivalente au loyer épargné.
- Notons que la jouissance anticipée de cet **usufruit**, a été expressément exclue par la donation-partage. Le fait de l'accorder néanmoins en révèle la volonté libérale.

- l'intention libérale ressort de a) **l'absence de contreparties** (pas de participation aux charges, pas d'entretien du bien) et b) à la **disproportion** de l'avantage économique massif et maximal concernant le logement (principal poste de dépense) par rapport à une aide familiale normale et enfin c) d'accorder la jouissance anticipée de l'usufruit respectif **de préférence à Michèle F.** de préférence aux autres héritiers.
- Il convient donc de qualifier cette libéralité de **donation indirecte** qui se doit d'être rapportée à la succession car l'article 851 du Code civil prévoit que les fruits et revenus donnés sont rapportables.
- Techniquement nous avons évalué de manière très conservative cet avantage à **160K€**. (cf document Lotz_technique)
- Il conviendra d'ajouter classiquement pour **30K€** la valeur forfaitaire du mobilier restant. Le bracelet de montre comme promis par Michèle F en présence d'Aline F. sera remis à Pierre F.

11 rue Eschbach

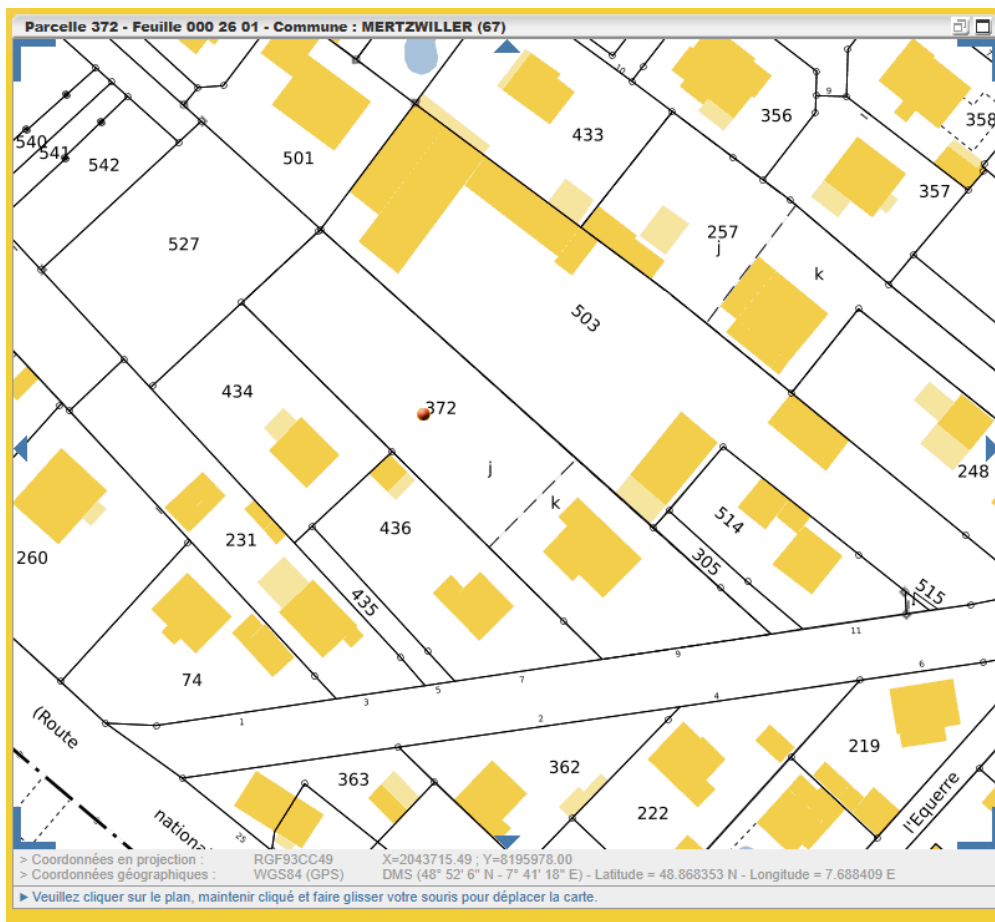
Description, historique et sort du bien

NB. la donation-partage référence une **nature de terre** en origine et destination des biens. Ce qui est à confronter avec les documents fournis. ET qui au mieux souligne une irrégularité déclarative.

2) Madame Marguerite BESNIER née FISCHER :
Pour lui fournir le montant de ses droits ci-dessus
fixés à la somme deF 281.4
DEUX CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE
FRANCS,
il lui est attribué et abandonné à titre de partage
anticipé, ce qu'elle accepte pour son bien propre,
la nue-propriété de l'immeuble ci-après désigné,
savoir :
Commune de MERTZWILLER
- Section 26 N° 372/78, Rue de Laubach, dix sept ares
quatre vingt dix neuf centiares (17,99) terre
pour sa valeur de F 280.4
DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS,

Concernant la section 26 parcelle 372 /78 au 9 rue d'Eschbach de 17.99 ares au nom de Fischer Marguerite épouse Besnier, il apparaît que le fond de parcelle est exploité selon toute vraisemblance par l'entreprise Pautler: à quel titre l'est-il: vente de terrain ou location de terrain (où va l'usufruit?) et où sont les actes correspondants ?

Pautler Mickaël et Matthieu 03 88 90 31 37





12 les travaux

12.0.1 l'essentiel de la démonstration

Pour établir que des **gros travaux financés en fin de vie** par l'usufruitière constituent une **libéralité déguisée**, il faut démontrer un **appauvrissement volontaire** de l'usufruitière au profit du nu-propiétaire, accompagné d'une **intention libérale**. — La jurisprudence récente (Cass. 23 oct. 2024) confirme que même des travaux légalement à la charge de l'usufruitier peuvent être requalifiés en donation indirecte lorsqu'ils **valorisent fortement le bien**, restent **sans contrepartie** (les nu-proprétaires n'ont rien payé et en profitent exclusivement), excède la normale par leur **ampleur et leur exécution en fin de vie**.

La **libéralité déguisée** est établie par l'ensemble des factures prises à sa charge, la commande des travaux juste avant son décès alors qu'elle n'en tirera plus profit, que l'absence d'intérêt pour l'usufruitière est manifestée par des loyers inchangés, la valorisation évidente des biens et le résultat démontré de son appauvrissement ainsi que la volonté sélective de favoriser certaines au détriment du dernier, sans autre compensation.

L'appauvrissement est certain de l'usufruitière. car il est démontré que

- les travaux ont été payés par elle,
- ils ont été réalisés peu avant son décès,
- ils ont augmenté la valeur du bien au profit du nu-propiétaire. > Conclusion : pour toutes ces raisons les travaux identifiés à hauteur > de 104 K€ sont considérés comme des donations indirectes / libéralité > déguisée, rapportable à la succession.